



Justicia Indígena Originaria Campesina

Un sistema de justicia basado en procedimientos propios, usos y costumbres, reconocido por la Constitución Política del Estado como parte integral del sistema judicial boliviano.

Fundamentos Constitucionales

Artículo 1

Bolivia se constituye en un estado unitario, social, de derecho plurinacional y comunitario.

Artículo 2

Garantiza la libre determinación de naciones y pueblos indígenas en el marco de la unidad del Estado.

Una Sola Justicia

No existen múltiples jurisdicciones separadas. Hay una sola justicia boliviana con diferentes competencias: ordinaria, indígena, agroambiental, militar y policial.

Clave: Unidad con diversidad de competencias.

Las Siete Preguntas Fundamentales

¿Qué?

Identificar el hecho
ocurrido

¿Quién?

Autor y víctima del hecho

¿Cuándo?

Fecha, hora y momento
exacto

¿Dónde?

Lugar, comunidad,
provincia

¿Cómo?

Manera en que ocurrió

¿Por qué?

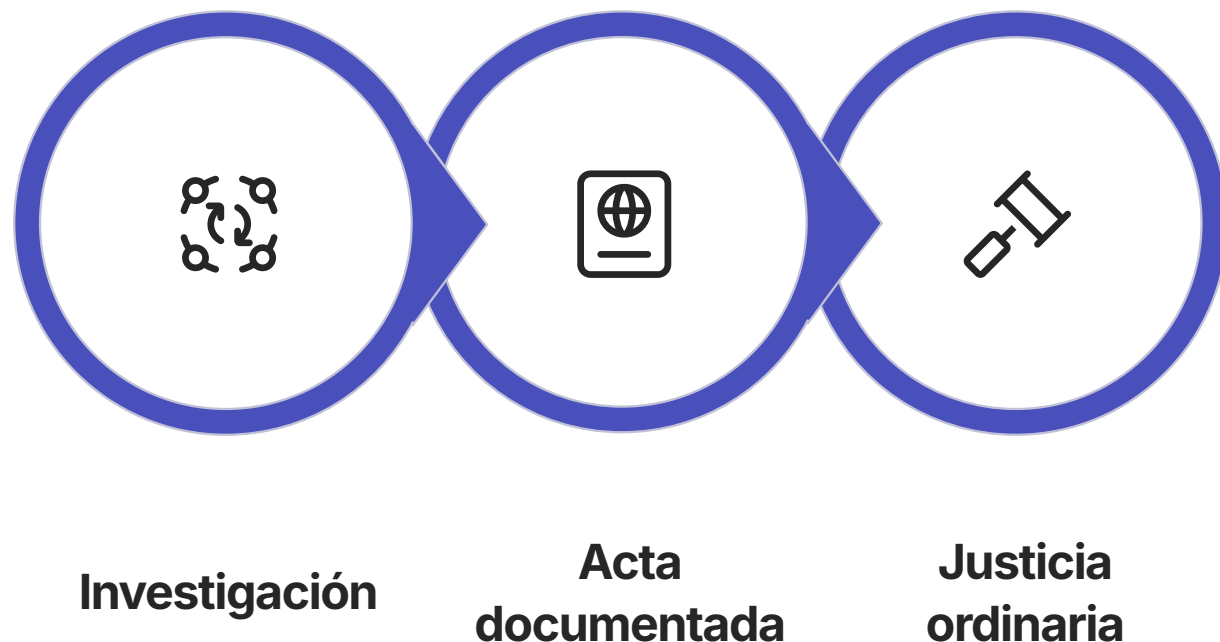
Motivo del hecho

¿Para qué?

Interés o finalidad

Estas preguntas básicas son los principios jurídicos que guían tanto a jueces ordinarios como a autoridades indígenas. No se necesita universidad para aplicarlas.

Coordinación y Cooperación



La Ley de Deslinde Jurisdiccional establece que las resoluciones de autoridades indígenas son irrevisables. La justicia ordinaria no puede rechazarlas si contienen los elementos necesarios: identificación completa de víctima y victimario, lugar, fecha, hora y circunstancias.

Casos Prácticos: Lecciones Aprendidas



Caso de Asesinato

Investigación comunitaria en 48 horas. Identificación completa del autor, víctima, circunstancias. Resolución enviada a justicia ordinaria para aplicación de sanción penal.

Caso de Violación

Protección del menor de edad. Investigación rápida evitando revictimización. Coordinación con fiscal para sanción del agresor.

Caso de Robo de Ganado

Resolución inmediata en asamblea. Devolución del bien, disculpas públicas y sanción comunitaria. Justicia gratuita y rápida.

El Verdadero Límite

No es la Justicia Ordinaria

El límite de la justicia indígena no es el juez, el fiscal o el policía. El verdadero límite es el miedo de las autoridades originarias.

- Miedo a asumir responsabilidad jurisdiccional
- Miedo a represalias de familias afectadas
- Desconocimiento de derechos y facultades
- Falta de formación continua

La Solución

Formación constante, unidad comunitaria y firmeza en las decisiones. Las autoridades deben actuar como jueces del Estado Plurinacional, no solo como aimaras o quechuas.



Procedimientos Propios

Libertad de Forma

No existe reglamento único. Cada comunidad aplica sus usos y costumbres según el artículo 2 constitucional: libre determinación y autogobierno.

Asamblea como Audiencia

La asamblea comunitaria es el espacio de justicia. Víctima y acusado declaran públicamente. La verdad emerge sin ocultamientos.

Sanciones Proporcionales

Pueden incluir trabajo comunitario, devolución de bienes, disculpas públicas o chicotazos moderados que no causen lesiones graves.

Rapidez y Gratuidad

Resolución en días, no años. Sin costos para las partes. Justicia accesible para todos.

Unidad en la Diversidad

"La unidad es la fuerza. Somos un Estado unitario con reconocimiento de la diversidad. La justicia indígena y la justicia ordinaria no compiten, se complementan."

01

Reconocer la autoridad

Las autoridades indígenas son jueces del Estado Plurinacional

02

Vencer el miedo

Asumir la responsabilidad jurisdiccional con firmeza

03

Documentar correctamente

Responder las siete preguntas fundamentales

04

Coordinar y cooperar

Trabajar con la justicia ordinaria cuando corresponda

